

**Nama : Muthi'a Nafisatun Najwa 23051142**

**Prodi : PAI 6C**

1. Masalah : Hukum memakai E – Wallet
2. Pendapat Pertama, Jelaskan :

E – Wallet hukumnya boleh, karena termasuk sarana transaksi modern yang tidak bertentangan dengan syariat selama bebas dari riba dan gharar <sup>1</sup>.

3. Pendapat Kedua, Jelaskan :

E – Wallet dianggap tidak boleh, karena berpotensi mengandung riba, ketidakjelasan akad, dan penyalahgunaan dana <sup>2</sup>.

4. Sebutkan Dalil yang Dijadikan Sandaran Pendapat Pertama :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An Nisa' : 29) <sup>3</sup>.

5. Sebutkan Dalil yang Dijadikan Sandaran Pendapat Kedua :

هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah melarang jual beli gharar.” (HR. Muslim) <sup>4</sup>.

6. Metode Apa yang Dipake Pendapat Pertama Untuk Menentukan Bahwa Hukumnya Boleh :

Qiyas, masalah mursalah, kaidah fiqh <sup>5</sup>.

7. Metode Pendapat Kedua Untuk Menentukan Bahwa Hukumnya Tidak Boleh :

Sadd adz-dzari'ah dan ihtiyath <sup>6</sup>.

8. Mengapa Ulama Pertama Memperbolehkan :

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 287.

<sup>2</sup> Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Mu'amalat al-Mu'ashirah (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 45.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. An-Nisa: 29.

<sup>4</sup> Shahih Muslim, Kitab al-Buyu', hadis tentang larangan gharar.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 4, hlm. 290.

<sup>6</sup> Ushul Fiqh (Sadd adz-dzari'ah)

Karena itu memberikan kemudahan transaksi, tidak ada larangan dalam syariat, bisa dihindarkan dari riba jika sistemnya sesuai syari'ah <sup>7</sup>.

9. Mengapa Ulama Kedua Memperbolehkan :

Karena adanya potensi bunga yang mengarah ke riba, ketidakjelasan akad, resiko penyalahgunaan <sup>8</sup>

10. Dari Sisi Mana Pendapat Pertama Lemah :

Terlalu optimis terhadap system digital, kurang mempertimbangkan celah riba tersembunyi, bergantung pada system yang belum sepenuhnya transparan <sup>9</sup>

11. Dari Sisi Mana Pendapat Kedua Lemah :

Terlalu ketat sehingga menyulitkan umat, kurang relevan dengan perkembangan teknologi, tidak membedakan antara system halal dan non halal <sup>10</sup>

12. Dari Sisi Mana Pendapat Pertama Kuat :

Fleksibel dan sesuai perkembangan zaman, berdasarkan kaidah fiqh muamalah, memberikan Solusi praktis bagi Masyarakat <sup>11</sup>

13. Dari Sisi Mana Pendapat Kedua Kuat :

Menjaga kehati-hatian, mengutamakan prinsip keamanan harta, lebih protektif terhadap kemungkinan pelanggaran syari'ah <sup>12</sup>

14. Apa Sisi Persamaan Dari Kedua Pendapat :

Kedua pendapat sama-sama bertujuan menjaga harta dan menghindari riba serta kezaliman <sup>13</sup>

15. Siapa Saja Ulama Yang Memperbolehkan :

Majelis Ulama Indonesia, Yusuf al-Qaradawi <sup>14</sup>

16. Siapa Saja Ulama Yang Melarang :

Sebagian ulama yang menggunakan pendekatan kehati-hatian tinggi <sup>15</sup>

17. Analisis Pendapat Pribadi Berdasarkan Data Nomor 1 – 16 :

Menurut saya, pendapat yang memperbolehkan lebih kuat karena sesuai kaidah bahwa hukum asal muamalah adalah boleh. Namun, kebolehan ini bersifat bersyarat, yaitu tidak mengandung riba, gharar, dan akadnya jelas. Jadi, e-wallet boleh digunakan

---

<sup>7</sup> Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Mu'amalat al-Mu'ashirah (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 50

<sup>8</sup> Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Mu'amalat al-Mu'ashirah (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 52

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 292.

<sup>10</sup> Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, hlm. 210.

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 295.

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 300.

<sup>13</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang uang elektronik (e-money), 2017

<sup>14</sup> Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Mu'amalat al-Mu'ashirah (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 55

<sup>15</sup> Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, hlm. 215

selama sesuai prinsip syariah, tetapi jika mengandung unsur haram maka hukumnya menjadi tidak boleh.